

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2534	นาง จันทร์ พัก เส็ง กับพวก	โจทก์
	บริษัท มั่นคง เคหะ การ จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาว สุปราณี ธิป ดี	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1387, มาตรา 1388, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 138

ศาลพิพากษตามยอมให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์เดินออกสู่ถนนมีความกว้าง 2 เมตร ตามแนวเส้นสีแดงในแผนที่ท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งระบุว่ามีความกว้าง 6 เมตร โดยไม่ได้ระบุตำแหน่งทางารจำยอมที่แน่นอน ดังนี้ แนวทางที่จะมีการจดทะเบียนจะต้องเป็นแนวทางที่สามารถใช้เดินได้โดยไม่มีการขัดขวาง เมื่อจำเลยเลือกจดทะเบียนการจำยอมบนแนวฟุตบาทบางส่วนและบนถนนบางส่วนโดยมีเสาไฟฟ้าและซุ้ม ต้นไม้บนฟุตบาท บางตอนโจทก์ใช้เดินไม่ได้ต้องลงไปเดินบนถนน ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้ย้ายไปจดทะเบียนการจำยอมบนถนนที่ใช้เดินได้โดยเริ่มจากขอบถนนออกไป 2 เมตรซึ่งยังอยู่ภายในแนวเส้นสีแดงได้ ไม่เป็นการฝ่าฝืนสัญญาประนีประนอมยอมความหรือเพิ่มภาระ แก่การยทรัพย์.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งเจ็ด จำเลยและจำเลยร่วมได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้พิพากษตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วว่า จำเลยและ

จำเลยร่วมยอมเว้นทางเดินกว้าง 2 เมตร จดทะเบียนภาระจำยอมให้โจทก์เดินออกสู่ชอยสายสิน และถนนประชาชื่นตามแผนที่สังเขปท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความในเส้นสีแดง ต่อมาโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 4 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องว่าเส้นทางที่จำเลยกำหนดไว้บนฟุตบาท และถนนบางส่วนนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่สามารถใช้เดินได้ตามที่ตกลงกัน เพราะมีเสาไฟฟ้าและซุ้มต้นไม้กีดขวางอยู่ ขอให้จำเลยกำหนดแนวทางบนถนนให้จดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้

จำเลยคัดค้านคำร้องของโจทก์ดังกล่าว โดยยินยอมจดทะเบียนภาระจำยอมตามที่ได้ตกลงไว้ในรื้อพิพาทตามยอมเท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดย ให้มีความกว้างยาวเท่าเดิม แต่ให้ย้ายไปจดบนถนนติดฟุตบาทด้านที่ตกลงให้จดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ไปให้ใช้คำพิพาทตามยอมแทนการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติว่า ส่วนหนึ่งของแผนที่สังเขปในเส้นสีแดงทางด้านริม นั้นมีการทำเป็นขอบถนนและตลอดแนวส่วนนี้มีการปักเสาไฟ และซุ้มต้นไม้ไม่อาจใช้เป็นทางเดินตลอดแนวได้บางตอนต้องลงไปเดินในถนนซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขป คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า ที่ศาลมีคำสั่งให้จำเลยใช้ขอบถนนเป็นแนวจดทะเบียนภาระจำยอมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ

ระหว่างโจทก์จำเลยและจำเลยร่วมลงวันที่ 7 สิงหาคม 2528 แล้ว ในสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวนี้มิได้มีการกำหนดแนวทางด้านข้างว่าจะเริ่มที่
ตรงแนวทางใดในแนวเส้นสีแดงของแผนที่สังเขปท้ายสัญญาประนีประนอมยอม
ความในเมื่อตามคำฟ้องและความเป็นจริงปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
การจดทะเบียนการะจำยอมก็เพื่อประโยชน์ที่โจทก์จะใช้ทางการะจำยอมนั้นเดินออก
สู่ซอยสายสินและถนนประชาชื่น แนวทางที่จะมีการจดทะเบียนตามที่ตกลงกันจึง
ต้องเป็นแนวทางที่สามารถใช้การยทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของสามยทรัพย์
คือ แนวที่ไม่มีการขัดขวางการใช้ทางเดิน ดังนั้นการกำหนดให้เริ่มแนวจากขอบถนน
กว้างออกไปอีก 2 เมตร โดยที่ความกว้างที่ออกไป 2 เมตรนั้น ก็ยังอยู่ในแนวเส้นสี
แดงในแผนที่สังเขป จึงมิใช่การกำหนดให้จดทะเบียนการะจำยอมเป็นการฝ่าฝืน
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์ อันจะทำให้
เกิดภาระเพิ่มขึ้น แก่การยทรัพย์แต่อย่างใด เพราะแนวที่กำหนดให้จดทะเบียนนั้น ก็
อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ในการยทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น